



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 81 DEL 11/07/2026

OGGETTO: "REALIZZAZIONE, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, L'ESECUZIONE DELLE OPERE E DEI SERVIZI CONNESSI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI STESSI E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL COMUNE DI BORGHI (FC)". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA SEAR COSTRUZIONI STRADALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BORGHI (FC). CUP D79J23000210005 - CIG A03725B55E.

IL RESPONSABILE DI SETTORE ARCH. MARCO BARDI

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028- Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;
- Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2026 di “Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028”;

Richiamate:

- la Convenzione per lo svolgimento del servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi e il comune di Savignano Sul Rubicone;
- il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC) del Dott. Arch. Marco Bardi - Decreto n. 2 del 22/01/2026;

Premesso che:

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 29 del 30 novembre 2022, con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 34, comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, la Relazione sull'affidamento della gestione del Servizio di Pubblica Illuminazione, stabilendo di affidare a terzi, tramite la procedura della finanza di progetto, la gestione di tale servizio, comprensiva altresì delle opere e delle attività finalizzate all'adeguamento normativo ed alla riqualificazione energetica degli impianti:

Evidenziato che la finanza di progetto costituisce una particolare procedura di affidamento di un contratto di concessione, ad iniziativa di operatori economici privati che presentano una proposta progettuale alla pubblica amministrazione, al fine della valutazione della sua fattibilità e del suo pubblico interesse, con successivo avvio della procedura di gara per l'individuazione del concessionario;

Dato atto che, in data 28 settembre 2022 (acquisita al protocollo del Comune al n. 6197), è pervenuta la proposta di finanza di progetto per la concessione del servizio di adeguamento, fornitura e gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale, da parte della società Hera Luce s.r.l. - con sede a Cesena (FC), in Via A. Spinelli, 60 -;

Dato altresì atto che, con la Deliberazione n. 67 del 04 ottobre 2023, la Giunta Comunale, avendone riscontrati la fattibilità e l'interesse pubblico, ha approvato la suddetta proposta, così come integrata e modificata dallo stesso proponente in accoglimento delle richieste dell'Amministrazione, per un valore complessivo dell'intervento pari ad € 1.565.860,00 oltre ad IVA nella misura di legge;

Evidenziato che la finanza di progetto si articola in due fasi e che la fase ad evidenza pubblica prende avvio con la pubblicazione del bando per l'individuazione del concessionario;

Richiamata pertanto la propria Determinazione n. 154 del 14 dicembre 2023, con cui viene indetta una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 36/23, per l'affidamento in concessione e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, delle relative progettazioni ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi all'adeguamento normativo ed alla riqualificazione

energetica degli stessi e della fornitura di energia elettrica per il Comune di Borghi, sulla base del progetto di fattibilità presentato da Hera Luce s.r.l. di Cesena (FC) approvato con la Deliberazione di G.C. n. 67 del 04 ottobre 2023 più sopra citata, per un valore complessivo di € 1.565.860,00 oltre ad IVA nella misura di legge;

Preso atto che, come emerge dalla documentazione prodotta in sede di gara dall'impresa, HERA LUCE S.R.L. risulta in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/23 prescritti dal bando di gara;

Preso atto che, come comunicato dal Responsabile della CUC con la sua nota prot 2634 del 15/04/2024, si sono concluse con esito positivo tutte le verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/23 in capo ad HERA LUCE S.R.L., eseguite tramite l'accesso al Fvoe 1.0 (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) presente sull'ANAC nonché mediante l'accesso alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni interessate, secondo le disposizioni riportate nella Deliberazione ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 con riferimento alle procedure di gara pubblicate entro la data del 31 dicembre 2023;

Dato atto che HERA LUCE S.R.L. ha offerto, quale canone annuo in ribasso rispetto al canone annuo posto a base di gara (€ 78.293,00), una somma pari ad € 78.215,00, la quale, alla luce del piano economico finanziario prodotto in sede di gara ed esaminato dalla Commissione Giudicatrice al termine della valutazione dell'offerta tecnica, appare congruo;

Dato pertanto atto che, a fronte del canone annuo offerto in sede di gara, pari ad € 78.215,00, l'importo complessivo della concessione in oggetto ammonta, per la sua durata complessiva (20 anni), ad € 1.564.300,00 oltre ad IVA nella misura di legge;

Preso atto che:

- con Determinazione n. 51 del 29/03/2024 del Responsabile del Settore Tecnico è stata nominata, ai sensi degli articoli 51, 93 e 185, comma 6 del D. Lgs. 36/23, la Commissione Giudicatrice per l'affidamento in oggetto;
- con Determinazione n. 26 del 11/04/2024 del Responsabile della CUC dell'Unione, è stata formulata, sulla base delle risultanze delle sedute di gara del 19/02/2024, del 04/04/2024 e del 09/04/2024, la proposta di aggiudicazione della concessione in oggetto a favore dell'unico operatore economico partecipante, l'impresa HERA LUCE S.R.L. – Via A. Spinelli, 60 Cesena (FC) c.f. 0207486120, Gruppo IVA "Gruppo Hera" 03819031208 -, la cui offerta, pervenuta sul SATER in data 15/02/2024 alle ore 09:12, è stata giudicata, dalla Commissione Giudicatrice nominata con la Determinazione n. 51 del 29/03/2024 sopra richiamata, economicamente vantaggiosa, riportando un punteggio di 100/100;
- con Determinazione n. 60 del 06/05/2024 del Responsabile del Settore Tecnico, è stata quindi disposta l'aggiudicazione della concessione in oggetto a favore di HERA LUCE S.R.L. di Cesena (FC), per un importo complessivo, a fronte di un canone annuo pari ad € 78.215,00 offerto in sede di gara, di € 1.564.300,00 oltre ad IVA, per la durata di venti anni;
- in data 26/08/2024 è stato sottoscritto il contratto REP 1146 con HERA LUCE S.R.L.;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023 "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21/06/2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici" ed in particolare l'art. 119 "Subappalto";

Dato atto che con Prot. n. 4383 del 06/07/2026 la ditta HERA LUCE S.R.L. – Via A. Spinelli, 60 Cesena (FC) c.f. 0207486120, ha richiesto di affidare attività in subappalto alla **Ditta SEAR Costruzioni Stradali S.p.A., C.F. e P.IVA 00843310400, con sede legale in Cesena (FC), Via Romea n. 600** per "la realizzazione delle opere civili del nuovo impianto di illuminazione pubblica del Comune di Borghi (FC)" per l'importo di € 15.365,00 comprensivi di € 50,00 di sicurezza;

Accertato che la richiesta di subappalto predetta rispetta le prescrizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e più precisamente:

- a) il subappalto non è stato ceduto né affidato a terzi l'integrale delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- b) l'impresa subappaltatrice non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in argomento;
- c) l'impresa subappaltatrice risulta qualificata nella lavorazione su espressa;
- d) è stata presentata dichiarazione in merito all'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- e) presa visione per accettazione del PSC di cantiere in merito all'adempimento degli obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. 81/08;
- f) la **Ditta SEAR Costruzioni Stradali S.p.A., C.F. e P.IVA 00843310400, con sede legale in Cesena (FC), Via Romea n. 600**, è iscritta presso la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini al n. FO -175649;

Tenuto conto che dalla documentazione prodotta dall'impresa, si evince che non sussiste alcuna eventuale forma di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del C.C., con la succitata **Ditta SEAR Costruzioni Stradali S.p.A., C.F. e P.IVA 00843310400, con sede legale in Cesena (FC), Via Romea n. 600**;

Vista la documentazione allegata alla richiesta di subappalto, depositata agli atti del Settore Tecnico – LL.PP. del Comune di Borghi (FC) (Prot. n. 4383 del 06/07/2026) consistente:

- 1 - Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di Forlì-Cesena, con l'indicazione delle attività della Ditta subappaltatrice (FO - 175649);
- 2 - Dichiarazione dell'insussistenza delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- 3 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale si evince che la **Ditta SEAR Costruzioni Stradali S.p.A., C.F. e P.IVA 00843310400, con sede legale in Cesena (FC), Via Romea n. 600**, con sede legale in San Mauro Pascoli (FC), Via L. Tosi n. 62, candidata al subappalto, "risulta regolare ai fini DURC";
- 4 - Dichiarazione sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94-95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 5 - Sottoscrizione del PSC di cantiere in merito all'adempimento degli obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. 81/08;
- 6 - Comunicazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 circa il c/c dedicato;
- 7 - Contratto di subappalto;

Considerato che ai sensi dell'art. 119 – comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione Comunale deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio del subappalto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, qualora trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa (art. 119 – comma 16 del Codice);

Ritenuto non sussistere motivi per negare l'autorizzazione giacché l'Impresa proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

Evidenziato che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- si provvederà a corrispondere all'appaltatore gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dai subappaltatori;
- che ai sensi della Legge n. 136/2010, la **Ditta SEAR Costruzioni Stradali S.p.A., C.F. e P.IVA 00843310400, con sede legale in Cesena (FC), Via Romea n. 600**, in qualità di subappaltatore dell'impresa HERA LUCE S.R.L. – Via A. Spinelli, 60 Cesena (FC) c.f. 0207486120, Gruppo IVA “Gruppo Hera” 03819031208, nell'ambito dell'appalto identificato con i codici CUP D79J23000210005 e CIG A03725B55E, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- l'appaltatore ed il subappaltante si impegnano a dare immediata comunicazione al Comune di Borghi (FC), della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- che il Responsabile Unico di Progetto dell'intervento in oggetto è il Dott. Arch. Marco Bardi in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC), giusta nomina sindacale Prot.n. 6381 del 05/10/2022;
- che il sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di Responsabile del presente procedimento, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R., in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 (Conflitto di interessi) e dalle disposizioni da esso richiamate;
- di dare atto che il presente provvedimento, non comporta ulteriore impegno di spesa;
- di dare atto che l'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, impresa esecutrice e di quella subappaltatrice;
- visto il D.Lgs. n. 36/2023;
- vista la Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il TUEL n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) di autorizzare l'impresa HERA LUCE S.R.L. – Via A. Spinelli, 60 Cesena (FC) c.f. 0207486120, e Gruppo IVA “Gruppo Hera” 03819031208, affidataria del contratto in Project Financing relativo alla “REALIZZAZIONE, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, L'ESECUZIONE DELLE OPERE E DEI SERVIZI CONNESSI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI STESSI E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL COMUNE DI BORGHİ (FC)”, a subappaltare alla **Ditta SEAR Costruzioni Stradali S.p.A., C.F. e P.IVA 00843310400, con sede legale in Cesena (FC), Via Romea n. 600**, l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
 - “la realizzazione delle opere civili del nuovo impianto di illuminazione pubblica del Comune di Borghi (FC)” per l'importo di € 15.365,00 comprensivi di € 50,00 di sicurezza;

3) di prendere e dare atto che la **Ditta SEAR Costruzioni Stradali S.p.A., C.F. e P.IVA 00843310400, con sede legale in Cesena (FC), Via Romea n. 600**, “risulta regolare” ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

4) di dare atto che:

- a) il subappalto non è stato ceduto né affidato a terzi l'integrale delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- b) l'impresa subappaltatrice non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in argomento;
- c) l'impresa subappaltatrice risulta qualificata nella lavorazione su espressa;
- d) è stata presentata dichiarazione in merito all'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- e) è stato sottoscritto ed accettato il PSC di cantiere nell'interezza della normativa sottesa;
- e) l'impresa aggiudicatrice dei lavori, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: **“realizzazione delle opere civili del nuovo impianto di illuminazione pubblica del Comune di Borghi (FC)”**;
- f) la **Ditta SEAR Costruzioni Stradali S.p.A., C.F. e P.IVA 00843310400, con sede legale in Cesena (FC), Via Romea n. 600** è iscritta presso la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini al n. FO-175649;

5) di dare atto che la documentazione allegata alla richiesta di subappalto, depositata agli atti del Settore Tecnico – LL.PP. Del Comune di Borghi (FC) (Prot.n. 4383 del 16/07/2023) consistente:

- 1 - Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di Forlì-Cesena, con l'indicazione delle attività della Ditta subappaltatrice (FO - 1996-99951);
- 2 - Dichiarazione dell'insussistenza delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- 3 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale si evince che la **Ditta SEAR Costruzioni Stradali S.p.A., C.F. e P.IVA 00843310400, con sede legale in Cesena (FC), Via Romea n. 600**, candidata al subappalto, “risulta regolare ai fini DURC”;
- 4 - Dichiarazione sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94-95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 5 – Sottoscrizione per completa accettazione del PSC di cantiere nell'interezza della normativa sottesa;
- 6 - Comunicazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 circa il c/c dedicato;
- 7 - Contratto di subappalto;

6) di dare atto che l'appaltatore ed il subappaltatore si impegnano a dare immediata comunicazione al Comune di Borghi (FC) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

7) di dare atto che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- si provvederà a corrispondere all'appaltatore gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dai subappaltatori;

- che ai sensi della Legge n. 136/2010, la **Ditta SEAR Costruzioni Stradali S.p.A., C.F. e P.IVA 00843310400, con sede legale in Cesena (FC), Via Romea n. 600**, in qualità di subappaltatore dell'impresa HERA LUCE S.R.L. – Via A. Spinelli, 60 Cesena (FC) c.f. 0207486120, Gruppo IVA “Gruppo Hera” 03819031208, nell'ambito dell'appalto identificato con i codici CUP D79J23000210005 e CIG A03725B55E, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

8) di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto dell'intervento in oggetto è il Dott. Arch. Marco Bardi in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC), giusta nomina sindacale n. 6381 del 05/10/2022;

9) di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di Responsabile del presente procedimento, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R., in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 (Conflitto di interessi) e dalle disposizioni da esso richiamate;

10) di dare atto che il presente provvedimento, non comporta ulteriore impegno di spesa

11) di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, impresa esecutrice e di quella subappaltatrice;

12) di dare atto che la presente determina:

- va' pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va' inserita nel Registro delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;
- va' pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Responsabile

Bardi Marco